P U T U S A N
Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Jefri**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Afri Wahyudi**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Bilal Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Dongan Nauli Siagian, S.H., Haris Dermawan, S.H., Bayu Subronto, S.H., Satria Adiguna, S.H., Advokat/Pengacara adalah kewarganegaraan Indonesia yang bergabung pada PELITA KONSTITUSI &, ASSOCIATES, Lawyer and Legal Consulting beralamat di Jalan TB. Simatupang/Jalan Abadi Ujung Samping Polsek Sunggal No. 3, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Jefri dan terdakwa II. Afri Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri dan terdakwa II. Afri Wahyudi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.
- 5 (lima) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Jefri untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Muhammad Jefri tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana “melakukan Percobaan dan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalan Bentuk bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana di Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Muhammad Jefri dari Dakwaan dan segala Tuntutan Hukum yang diajuka Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitas nama baik Muhammad Jefri;
6. Menyatakan membebankan biaya perk aini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa II dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. Muhammad Jefri bersama terdakwa II. Afri Wahyudi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, adapun perbuatan ParaTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa I. Muhammad Jefri bersama terdakwa II. Afri Wahyudi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo, saksi Ari Sanjaya Damanik) pada saat sedang melakukan grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tersebut dan anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa II. Kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. yang mana barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap) untuk terdakwa I. dan terdakwa II. jual kepada orang lain dimana terdakwa I. dan terdakwa II. mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Isap untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain sedangkan barang bukti 5 (lima) buah bong adalah alat hisap yang akan disewakan terdakwa I. dan terdakwa II, kepada orang lain apabila ingin menggunakan narkotika jenis sabu di gubuk tersebut. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "Melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:1194/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Jefri Nasution dan Afri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa I. Muhammad Jefri bersama terdakwa II. Afri Wahyudi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, adapun perbuatan Para Terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa I. Muhammad Jefri bersama terdakwa II. Afri Wahyudi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo, saksi Ari Sanjaya Damanik) pada saat sedang melakukan grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tersebut dan anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. yang mana barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "Melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki, menyimpan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:1194/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Jefri Nasution dan Afri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD JEFRI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.M Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat melakukan Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika tersebut, saksi dan bersama rekan saksi anggota kepolisian Polretabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri bersama dengan terdakwa II. Afri Wahyudi yang saat itu berada digubuk yang ada Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara tempat saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggrebekan;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tempat terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap) kemudian saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan lalu membawa terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Muhammad Jefri saat kejadian sedang teriak-teriak mau menyelamatkan seseorang yang dikiranya ayahnya;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan uang
- Bahwa sebelum ada dibawa Kepolres Medan terdakwa dibawa dulu ke Pinang Baris;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Jefri sedang memvideokan kejadian;

2. Saksi Hendro Kuswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat melakukan Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika tersebut, saksi dan bersama rekan saksi anggota kepolisian Polretabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri bersama dengan terdakwa II. Afri Wahyudi yang saat itu berada digubuk yang ada Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara tempat saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggrebekan;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tempat terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap) kemudian saksi bersama rekan saksi anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian Polrestabes Medan lalu membawa terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Muhammad Jefri saat kejadian sedang teriak-teriak mau menyelamatkan seseorang yang dikiranya ayahnya;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan uang
- Bahwa sebelum ada dibawa Kepolres Medan terdakwa dibawa dulu ke Pinang Baris;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Jefri sedang memvideokan kejadian;

3. Saksi Ari Sanjaya Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat melakukan Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika tersebut, saksi dan bersama rekan saksi anggota kepolisian Polretabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri bersama dengan terdakwa II. Afri Wahyudi yang saat itu berada digubuk yang ada Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara tempat saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggrebekan;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tempat terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap) kemudian saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan lalu membawa terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Muhammad Jefri saat kejadian sedang teriak-teriak mau menyelamatkan seseorang yang dikiranya ayahnya;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan uang;
- Bahwa sebelum ada dibawa Kepolres Medan terdakwa dibawa dulu ke Pinang Baris;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Jefri sedang memvideokan kejadian;

4. Saksi Victory Sinulingga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri bersama dengan terdakwa II. Afri Wahyudi yang dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan pada saat melakukan Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. menerangkan bahwa anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. yang pada saat itu berada disebuah di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia pada saat dilakukan penggerebakan tersebut dan anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. yang mana barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. tidak ada dilakukan secara pemaksaan atau tekanan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “Melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. membenarkan apa yang diterangkan oleh terdakwa I. dan terdakwa II.pada berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut serta membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Muhammad Jefri di Tes Urine hasilnya Negatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Jefri sedang memvideokan kejadian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Jefri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib yang saat itu berada digubuk yang ada Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa membantah narkotika jenis sabu dan 5 buah bong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri pada saat kejadian, Terdakwa me-vidiokan karena pamannya yang di pukuli oleh polisi dan mengancam mau memviralkan;
- Bahwa handphone Terdakwa dirampas oleh Polisi dan kepala saksi dipukuli sampai berdarah-darah karena pamannya dipukuli polisi;
- Bahwa Terdakwa ingin menyelamatkan pamannya Herman yang dipukuli polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu baru pulang bekerja mengorek sumur sama pamannya Herman;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk merekam diambil oleh polisi;
- Bahwa saat di tes urine di Poltabes medan hasilnya adalah Negative;
- Bahwa Muhammad Jefri tidak pemakai Narkoba dan dia tidak tau apa-apa, dia titangkap karena memvidiokan Pamanya Herman yang dipukuli oleh polisi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Afri Wahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib yang saat itu berada digubuk yang ada Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap bong botol kaca yang ditunjukan dihadapan persindangan bukan miliknya, Tedakwa mengunakan 1 buah bong plastik, bukan bong kaca;
- Bahwa Terdakwa pada saat pengerebekan/penangkapan sedang tertidur di gubuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia sebagai pemakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Isap dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di Konsumsi sediri bukan untuk dijual lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melihat Paman Muhammad Jefri dipukuli oleh polisi dan pada saat itu juga Muhammad Jefri memvidiokan paman nya yang sedang dipukuli;
- Bahwa Terdakwa melihat Handphone Muhammad Jefri Juga di Rampas oleh polisi dan kepala Terdakwa Muhammad Jefri juga di Pukul pakai Pistol dan dikeroyok sampai berdarah-darah dan Terdakwa melihat ibu-ibu mau menolong Muhammad Jefri yang lagi dipukuli oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri ditangkap karena memvidiokan Pamannya Herman yang dipukuli oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa Afri Wahyudi dan Terdakwa Jefri dibawa ke jalan Pinang Baris. Saat dipinang baris Terdakwa Afri Wahyudi dipaksa mengakui barang/sabu yang bukan miliknya, dan polisi tersebut mengatakan " akui saja, biar tidak capek kau diginiin terus";
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak dilakukan tes urine, tetapi Terdakwa Muhammad Jefri ada dilakukan di tes urine oleh polisi. Dan hasil dari tes Urine Terdakwa Muhammad Jefri adalah Negatif;
- Bahwa Terdakwa pergi ke gubuk untuk tidur setelah memakai dari tempat lain;
- Bahwa ada 5 orang yang di tangkap dipolres tetapi ada 2 orang yang dibebaskan kerena melakukan 86 atau damai-damai;
- Bahwa Terdakwa Afri Wahyudi dipaksa oleh Penyidik yang bernama Viktor untuk mengakui dengan iming-imingi nanti dibantu sampai dipersindangan agar Terdakwa mau menandatangi BAP;
- Bahwa Terdakwa Afri Wahyudi mengenal Terdakwa Muhammad Jefri setelah penangkapan di Lokasi tersebut.;
- Bahwa Muhammad Jefri tidak pemakai Narkoba dan dia tidak tau apa-apa, dia ditangkap karena memvidiokan Pamanya Herman yang dipukuli oleh polisi.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Zaida Warni**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa Muhammad Jefri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerebekan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan pada persidangan ini yaitu pada saat Herman dipukuli oleh polisi, saksi berteriak kepada polisi bahwa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Saksi Herman dipukuli, Muhammad Jefri memvidiokan dan sambil mengatakan " Kuviralkan Ini".

- Bahwa keseharian Muhammad Jefri adalah bekerja sebagai Penggali Sumur bersama pamannya Herman;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri tidak penah terlibat dengan yang namanya Narkoba;
- Bahwa Muhammad Jefri menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai Penggali Sumur dan Ibu Kandung Terdakwa Muhammad Jefri bekerja sebagai buruh cuci;
- Bahwa gubuk tidak ada disewa-sewakan. Gubuk tersebut hanya untuk tempat ngumpul-ngumpul ibuk-ibuk atau tempat umum
- Bahwa pada saat Muhammad Jefri dipukuli oleh polisi, saksi ada menarik Muhammad Jefri sambil menjerit "Jangan Dipukul, Dia Tidak Bersalah", lalu polisi tersebut mengakatan "Sana Ibuk Pergi;
- Bahwa kondisi Muhammad Jefri berdarah-darah karena dipukuli oleh polisi;
- Bahwa ada polisi datang dari arah depan sambil mengeluarkan pistol dan menembak kearah atas dan spontan warga lari ketakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ila**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa Muhammad Jefri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerebekan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi Herman dipukuli oleh polisi, saksi berteriak kepada polisi sambil mengatakan " loh, kenapa itu saksi I dipukuli? saksi I itu kan tidak menyabu?.
- Bahwa keseharian Muhammad Jefri adalah bekerja sebagai Penggali Sumur bersama pamannya Herman;
- Bahwa posisi Terdakwa Muhammad Jefri saat itu memvidiokan pamannya yang dipukuli oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri tidak penah terlibat dengan yang namanya Narkoba;
- Bahwa Muhammad Jefri menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai Penggali Sumur dan Ibu Kandung Terdakwa Muhammad Jefri bekerja sebagai buruh cuci;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa handphone milik Muhammad Jefri dirampas oleh polisi karena Muhammad Jefri mengacam mau memviralkanya;
- Bahwa Terdakwa Afri ditangkap digubuk pada saat sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri ditangkap karena memvidiokan saksi I yang sedang dipukuli;
- Bahwa gubuk dilokasi penangkapan biasa digunakan untuk ibu-ibu kumpul-kumpul, golek-golek, cabut uban dan cerita-cerita bukan tempat transasksi Narkoba;
- Bahwa lokasi tempat Narkoba jauh dari dibelakang gubuk tersebut atau berjarak sekitar 100 meter, atau tepatnya di tempat pengerebekan/penangkapan 1 lagi diwaktu bersamaan;
- Bahwa saat penagkapan tidak ada melihat barang-barang apapun yang diamankan oleh polisi didalam gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Kesumawati**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa Muhammad Jefri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerebekan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa posisi Terdakwa Muhammad Jefri saat itu memvidiokan pamannya yang dipukuli oleh polisi;
- Bahwa keseharian Muhammad Jefri adalah bekerja sebagai Penggali sumur bersama pamannya Herman;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri tidak penah terlibat dengan yang namanya Narkoba;
- Bahwa Muhammad Jefri menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai Penggali Sumur dan Ibu Kandung Terdakwa Muhammad Jefri bekerja sebagai buruh cuci;
- Bahwa ada polisi datang dari arah depan sambil mengeluarkan pistol dan menembak kearah atas dan spontan warga lari ketakukan;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Muhammad Jefri dipukuli oleh polisi, saksi ada menarik Muhammad Jefri sambil menjerit “Jangan Dipukul, Dia Tidak Bersalah”, lalu polisi tersebut mengakatan “Sana Ibuk Pergi;
- Bahwa kondisi Muhammad Jefri berdarah-darah karena dipukuli oleh polisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Herman**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Terdakwa Muhammad Jefri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerebekan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Muhammad Jefri sedang istrirahat makan, setelah pulang bekerja mengorek sumur. Lalu saksi dan Terdakwa Muhamaad Jefri mendengar ada ramai-ramai dan langsung ketempat kejadian. Saat sampai tempat kejadian. Tiba-tiba Saksi dipegang lalu dipukuli oleh polisi, karena dikira sebagai pemakai Narkoba
- Bahwa posisi Terdakwa Muhammad Jefri saat itu memvidiokan saksi yang dipukuli oleh polisi;
- Bahwa keseharian Muhammad Jefri adalah bekerja sebagai Penggali sumur bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri tidak penah terlibat dengan yang namanya Narkoba;
- Bahwa Muhammad Jefri menjadi Tulang Punggung Keluarga yang bekerja sebagai Penggali Sumur dan Ibu Kandung Terdakwa Muhammad Jefri bekerja sebagai buruh cuci;
- Bahwa Muhammad Jefri adalah keponakan saksi. Muhammad Jefri tidak bisa membaca, SD saja tidak lulus dan juga pernah sakit di usia 10 tahun baru bisa berbicara dan sekarang bicara masi gagap;
- Bahwa kondisi Muhammad Jefri berdarah-darah karena dipukuli oleh polisi;
- Bahwa ada polisi datang dari arah depan sambil mengeluarkan pistol dan menembak kearah atas dan spontan warga lari ketakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Siti Fatimah**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Terdakwa Muhammad Jefri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerebekan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhammad Jefri memvidiokan Saksi Herman saat dipukuli dan dipijak-pijak polisi“;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keseharian Muhammad Jefri adalah bekerja sebagai Penggali Sumur bersama pamannya Herman;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri tidak penah terlibat dengan yang namanya Narkoba;
- Bahwa Muhammad Jefri menjadi Tulang Punggung Keluarga yang bekerja sebagai Penggali Sumur dan Ibu Kandung Terdakwa Muhammad Jefri bekerja sebagai buruh cuci;
- Bahwa handphone milik Terdakwa Muhammad Jefri yang digunakan untuk memvidiokan Saksi Herman dan Terdakwa Muhammad Jefri yang dipukuli dirampas/diambil oleh polisi;
- Bahwa Muhammad Jefri ditangkap dibawa dengan cara diseret-seret oleh polisi;
- Bahwa kondisi Muhammad Jefri berdarah-darah karena dipukuli oleh polisi;
- Bahwa ada polisi datang dari arah depan sambil mengeluarkan pistol dan menembak kearah atas dan spontan warga lari ketakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 5 (lima) buah bong;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:1194/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Jefri Nasution dan Afri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri membantah narkotika jenis sabu dan 5 buah bong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Jefri pada saat kejadian, Terdakwa Muhammad Jefri memvidiokan karena pamannya yang di pukuli oleh polisi dan mengancam mau memviralkan;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Isap dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di Konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan dan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan percobaan dan permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membatu serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuain, yakni antara keterangang saksi-saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keteragan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atas diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa I. Muhammad Jefri bersama terdakwa II. Afri Wahyudi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo, saksi Ari Sanjaya Damanik) pada saat sedang melakukan grebek Kampung Narkoba di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk yang kerap dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di gubuk tersebut dan anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa I. dan terdakwa II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. yang mana barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa I. dan terdakwa II. dari Isap (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Melakukan percobaan dan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Memiliki;

2. Menyimpan;

3. Menguasai;

4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam ”memiliki” haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam ”menyimpan” haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam ”menguasai” haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam ”menyediakan” mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:1194/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. IPTU Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Jefri Nasution dan Afri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia disebuah gubuk, saksi Aman Sebayang, saksi AM. Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo, saksi Ari Sanjaya Damanik yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plasik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa II yang mana barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa II dari Isap (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Muhammad Jefri melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana, maka dengan terpenuhinya semua unsur diatas tersebut maka terhadap nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 5 (lima) buah bong oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi**,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dija lani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 5 (lima) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H. **Zufida Hanum, S.H., M.H.**

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)